

시정 및 주의요구

제 목 정보화사업 용역 계약문서 작성 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲처는 정보화사업 용역계약 체결에 필요한 계약문서를 작성·관리하는 업무를 담당하고 있다.

2. 판단 기준

기획재정부 계약예규「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며, 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준¹⁾으로서 계약문서의 효력을 가진다고 되어 있다.

그리고 공사(公社)「조달운용 규정 시행세칙」 제24조(계약서의 작성 및 체결)에 따르면 계약담당자는 계약문서에 산출내역서를 첨부²⁾하여 작성하도록 규정하고 있다.

1) 산출내역서는 지급대가가 적정한지를 판단할 수 있도록 각 세부비목 및 그 물량을 합리적인 방법으로 작성하여야 하며, 「용역계약일반조건」 제37조(용역관련자료의 제출 등)에 따라 계약상대자에게 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 등의 제출을 요구할 수 있음.

2) 규격서 및 산출내역서의 양이 많을 때에는 별도로 구분할 수 있으며, 이 경우 반드시 계약상대자의 날인을 받아 이를 보관하여야 함.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX월부터 20XX. XX. XX. 감사일 현재까지 정보화사업 용역계약의 계약문서를 확인한 결과 ▲▲▲▲처는 정보화사업 용역계약 체결 시 계약문서에 산출내역서를 포함하지 않고 작성하고 있다.

그 결과 정보시스템 구축 용역계약의 경우 계약상대자가 집행한 내역이 당초 과업 지시서의 항목별로 적정하게 집행되었는지 또는 사업대가를 정확하게 산정하였는지 여부 등을 확인할 수 없었으며, 정보시스템 유지관리 용역계약의 경우에도 변경계약 추진 시 금액조정의 타당성을 확보하기 어려워 변경계약의 적정 여부를 판단할 수 없게 되었다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 정보화사업 용역계약의 경우 우선협상 과정에서 산출내역서를 제출받고, 이를 포함하여 계약문서를 작성하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

앞으로 정보화사업 용역계약 체결 시 계약문서에 산출내역서를 포함하여 작성하시고
(시정)

계약문서 작성 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)